



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE OLMEDO (VALLADOLID)

ACUERDO de 20 de marzo de 2025 y 3 de marzo de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Olmedo (Valladolid), por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual n.º 18 del Plan General de Ordenación Urbana. Expte.: 1454/2023.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 175 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se da publicidad al acuerdo de aprobación definitiva adoptado por esta Administración Municipal, según los siguientes datos:

- Órgano que dicta el acuerdo de aprobación definitiva: Pleno del Ayuntamiento.
- Fecha del acuerdo: 3 de marzo de 2026.
- Nombre completo del instrumento aprobado: Modificación Puntual n.º18 del P.G.O.U. para variar la redacción del Art. 1.6.9 en lo referente a la posición en cubierta de las instalaciones del edificio, dentro del suelo urbano del municipio.
- Ámbito de aplicación: suelo urbano del municipio de Olmedo, incluidas las pedanías y núcleos dependientes del mismo.
- Municipio: Olmedo.
- Provincia: Valladolid.
- Identidad del promotor: Ayuntamiento de Olmedo.

En cumplimiento del Art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se incluye como Anexo la siguiente documentación:

- a) la memoria vinculante del instrumento aprobado.
- b) La normativa del instrumento aprobado.
- c) Una relación de todos los demás documentos que integran el instrumento aprobado.
- d) La documentación que deba ser puesta a disposición del público conforme a la legislación ambiental.



– EXTRACTO DEL ACUERDO ADOPTADO:

– Acuerdo de 3/03/2026:

Expediente 1454/2023. Planeamiento General; MODIFICACIÓN PUNTUAL n.º 18; APROBACIÓN DEFINITIVA	
Favorable	Tipo de votación: Ordinaria
	A favor: 7, En contra: 0, Abstenciones: 3, Ausentes: 0

Resolución:

Se manifiesta que se ha intentado aprobar el punto en diversas ocasiones

Lo que se hace público para el general conocimiento de todos los interesados.

Olmedo, 7 de julio de 2026.

La Alcaldesa,
Fdo.: MYRIAM MARTÍN FRUTOS



Ayuntamiento de Olmedo

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU/03 DE OLMEDO (VA) PARA VARIAR LA REDACCIÓN DEL ART. 1.6.9 EN LO REFERENTE A LA POSICIÓN EN CUBIERTA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO, DENTRO DEL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO.

Luis Porfirio Arco Blanco (1 de 1)
Firma Electrónica
Fecha: 10/07/2026
HASH: c3ab378e397dbd1328f5682f965b2715



RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN:

Documentación escrita y gráfica:

1. **MEMORIA VINCULANTE.**
2. ANEXO I: **RESUMEN EJECUTIVO.**
3. ANEXO II: ORIGINAL de la PÁGINA 55 de la NORMATIVA del PGOU/03.
4. ANEXO III: MODIFICACIÓN de la PÁGINA 55 de la NORMATIVA del PGOU/03.
5. CONTESTACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL RESPECTO A LA **NO PROCEDENCIA DEL TRÁMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.**

Noviembre 2024





Ayuntamiento de Olmedo

MEMORIA VINCULANTE

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES.
2. PROMOTOR.
3. EQUIPO REDACTOR.
4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
5. DELIMITACION DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
6. NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN.
7. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA IDONEIDAD DEL DOCUMENTO ELEGIDO: MODIFICACIÓN PUNTUAL.
8. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN Y DEL INTERÉS PÚBLICO.
9. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PGOU QUE SE ALTERAN.
10. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL DEFINIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES.
11. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE.
12. CUMPLIMIENTO DEL RDL 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA.
13. MODIFICACIONES EN EL DOCUMENTO DEL PGOU DE OLMEDO.
14. ESTUDIO LOCAL DE RIESGOS.
15. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5/2009, DE 4 DE JUNIO, DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN.
16. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 11/2022, DE 28 DE JUNIO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES.
17. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 12/2002, DE 11 DE JULIO, Y DE LA LEY 7/2024, DE 20 DE JUNIO, AMBAS DE PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN.

Noviembre 2024





Ayuntamiento de Olmedo

1. ANTECEDENTES.

El planeamiento general vigente en el municipio resulta ser la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Olmedo, aprobado definitivamente por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, de 25 de abril de 2003 (BOCyL, 12/12/2003).

En dicha Revisión del PGOU de Olmedo, entre otras actuaciones, para el Suelo Urbano se regularon los parámetros urbanísticos a que deben sujetarse las actuaciones vinculadas a los contenedores del desarrollo urbano, en función de su localización, en una serie de Ordenanzas.

Se me transmite desde Alcaldía la sensibilidad y el interés de los vecinos de Olmedo respecto a facilitar la instalación de captadores solares (bien sean fotovoltaicos, bien sean térmicos) en cubierta, para permitir un ahorro en el consumo de energía al disminuir las pérdidas por distribución, favoreciendo el autoconsumo, sin por ello afectar al paisaje urbano tradicional ni a la protección del patrimonio cultural de Olmedo.

También se aprovecha para clarificar la normativa en cuanto a la instalación de pararrayos sobre la cubierta de los edificios, para los que la actual regulación estética del PGOU/03 entraba en contradicción con algunas obligaciones normativas de la Edificación.

Como consecuencia de la tramitación anterior, la presente modificación puntual no contiene ningún cambio que afecte a las antenas, cuya regulación por lo tanto no sufrirá variación respecto a la original del PGOU/03.

2. PROMOTOR.

El promotor de esta modificación es el Ayuntamiento de Olmedo, representado por su Alcalde - Presidente, D^a Myriam Martín Frutos, y mismo domicilio del Ayuntamiento a efecto de notificaciones.

3. EQUIPO REDACTOR.

El equipo redactor está dirigido por el arquitecto municipal D. Luis Porfirio Amo Blanco, arquitecto colegiado nº 2398, actuando por encargo y como personal del propio Ayuntamiento de Olmedo.

4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, la presente modificación puntual del PGOU/03 tiene como objetivo cambiar la redacción del artículo 1.6.9 de su Cuarta Parte "Normativa", clarificando su contenido de modo que se establecen zonas diferentes en función de cuánto pueda incidir la instalación de paneles captadores solares en la cubierta de los edificios sobre la conservación del patrimonio cultural y en el paisaje urbano tradicional. Para ello:

- Sobre los edificios y construcciones considerados Bien de Interés Cultural no se permitirá la instalación de paneles captadores solares, para lo que se establece una protección especialmente reforzada.
- En las zonas en las que es de aplicación la ordenanza 6^a (PROTECCIÓN HISTÓRICA), se establece una protección reforzada, de modo que los paneles deben ser coplanarios a la cubierta y no pueden ser visibles desde ninguna vía pública.
- En todo el ámbito de aplicación de las ordenanzas 1^a (EDIFICACIÓN EN CASCO ANTIGUO) y 5^a (CONSERVACIÓN DE CONJUNTOS Y EDIFICIOS) de este PGOU/03, y en la parte del ámbito de aplicación de la ordenanza 2^a





Ayuntamiento de Olmedo

(EDIFICACIÓN CERRADA EN AMPLIACIÓN DE CASCO) de este PGOU/03 en la que los edificios den frente a la Muralla, se establece una protección común, de modo que los paneles deben ser coplanarios a la cubierta. En estas zonas se recomienda que, desde las vías públicas que lindan con la parcela, no sean visibles los paneles solares.

- En el resto de las zonas, la instalación de paneles solares en cubierta estéticamente es libre.

También se aprovecha para clarificar la normativa en cuanto a la instalación de pararrayos sobre la cubierta de los edificios, para los que la regulación estética del PGOU/03 entraba en contradicción con algunas obligaciones normativas de la Edificación, obligaciones desarrolladas en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación y en el Código Técnico de la Edificación.

Por las circunstancias que a continuación se indicarán, se ha eliminado cualquier referencia a las antenas de la presente versión de esta modificación puntual.

5. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

5.1 ÁMBITO URBANÍSTICO:

La presente modificación afecta a todo el Suelo Urbano del municipio de Olmedo, incluidas las pedanías y núcleos dependientes del mismo.

5.2 ÁMBITO CATASTRAL:

Tal y como figura en este documento, la presente modificación afecta a todo el Suelo Urbano del municipio de Olmedo. Siendo tan amplio este ámbito, no tiene sentido relacionar todas las parcelas catastrales que sean Suelo Urbano conforme al PGOU/03.

5.3 ÁMBITO ARQUITECTÓNICO:

El ámbito de la presente modificación se refiere únicamente a las instalaciones, en concreto a los pararrayos y las de paneles captadores solares para la producción de energía (bien sea eléctrica, térmica o de otro tipo) en la cubierta de los edificios situados en suelo urbano, así como aquellos que puedan construirse a partir de este momento en los solares que pasen a estar disponibles.

6. NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN.

El área objeto de este documento se encuentra dentro del término municipal de Olmedo, estando sujeta al planeamiento general vigente constituido por la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Olmedo, aprobada definitivamente por Acuerdo de 25 de abril de 2003, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid (BOCyL, 12/12/2003).

Para realizar la presente modificación puntual se debe tener en cuenta no solo el vigente Plan General, sino también toda la normativa urbanística de aplicación y, sobre todo:

- La Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León, con su última modificación vigente desde el día 15 de mayo de 2024 (por brevedad, LUCyL).
- El Reglamento de Urbanismo que desarrolla dicha Ley, con su última modificación vigente desde el día 15 de abril de 2021 (por brevedad, RUCyL).
- El Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, con su última modificación vigente desde el día 26 de mayo de 2023.

Asimismo, y en el ámbito de la ordenación territorial, es de aplicación el Plan Regional de Ámbito





Ayuntamiento de Olmedo

Territorial del Valle del Duero, aprobado por Decreto 21/2010, de 27 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente.

7. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA IDONEIDAD DEL DOCUMENTO ELEGIDO: MODIFICACIÓN PUNTUAL.

De acuerdo con el artículo 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, *«los cambios que se introduzcan en los instrumentos de planeamiento general se consideran como modificación de dichos instrumentos salvo cuando impliquen su revisión o cuando se realicen por otros instrumentos habilitados para ello»*.

A través de la nueva ordenación propuesta se modifican los requerimientos estéticos a aplicar para la instalación de paneles solares en la cubierta de los edificios situados en suelo urbano. También se aprovecha para clarificar la normativa en cuanto a la instalación de pararrayos sobre la cubierta de los edificios, para los que la regulación estética del PGOU/03 entraba en contradicción con algunas obligaciones normativas de la edificación.

Los cambios realizados no implican la revisión del planeamiento general, puesto que no suponen *«una reconsideración total de la ordenación general establecida»*, en los términos dictados por el artículo 168 del RUCyL:

- Este cambio de normativa responde a la sensibilidad y el interés de los vecinos de Olmedo respecto a facilitar la instalación de captadores solares (bien sean fotovoltaicos, bien sean térmicos) en cubierta, para permitir un ahorro en el consumo de energía al disminuir las pérdidas por distribución favoreciendo el autoconsumo, a la vez que se clarifica la normativa respecto a los pararrayos, sin por ello afectar al paisaje urbano tradicional ni a la protección del patrimonio cultural de Olmedo.
- No se aumenta la superficie de suelo urbano y urbanizable.
- No se aumenta la previsión del número de viviendas.
- No se aumenta ni siquiera el aprovechamiento, respecto de la ordenación anterior.
- Es acorde con los objetivos y criterios de clasificación del PGOU de Olmedo.
- Como se comprueba a lo largo de este documento, únicamente afecta a la redacción de un único artículo de la normativa, en lo referente a los requerimientos estéticos que en él se establecen.
- Por todo lo anterior, la variación propuesta no afecta a la ordenación general.
- No afectando la variación a la ordenación general, debe entenderse como una modificación de la ordenación detallada.

Por lo tanto, parece evidente que el instrumento más apropiado para realizar los objetivos que se pretenden sea una modificación puntual de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Olmedo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

8. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y DEL INTERÉS PÚBLICO DE LA MODIFICACIÓN.

- a) La justificación de la conveniencia y oportunidad de la presente modificación puntual del PGOU/03, tal y como señala el artículo 169.3.b).1º del RUCyL, se sustancia en:
 - Desde el punto de vista urbanístico, la evolución tecnológica en el sector de la edificación ha venido provocando otros cambios normativos que en este caso

Cód. Validación: AEZKND5KPKZ7GEMWSTFNDYTAJ
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 24





Ayuntamiento de Olmedo

entran en contradicción con la regulación estética recogida en el artículo del PGOU/03 que se pretende modificar.

Por ello, es conveniente y oportuno adaptar la regulación estética sobre este particular a las tecnologías y situación actuales, sin por ello afectar al paisaje urbano tradicional ni a la protección del patrimonio cultural de Olmedo.

- De igual manera, es oportuno responder con esta modificación a la reciente sensibilidad y al interés que los vecinos de Olmedo han manifestado a este respecto, facilitando la instalación de captadores solares (bien sean fotovoltaicos, bien sean térmicos) en cubierta, para permitir un ahorro en el consumo de energía al disminuir las pérdidas por distribución, favoreciendo el autoconsumo.
- b) La acreditación del interés público, tal y como señala el artículo 169.3.b).1º del RUCyL, se sustancia en:
 - Desde el punto de vista medioambiental, es de interés público cualquier ahorro en el consumo de energía al disminuir las pérdidas por distribución, favoreciendo el autoconsumo.
 - Desde el punto de vista urbanístico, es de interés público la protección del ambiente urbano, entendido que forman parte de dicho ambiente urbano tanto el paisaje urbano tradicional como el patrimonio cultural de Olmedo.
 - Además, desde el punto de vista arquitectónico, es de interés público facilitar todas aquellas evoluciones tecnológicas que redunden en una mayor calidad de los edificios e incrementen el confort y la habitabilidad de los mismos, siempre que no tengan otros efectos negativos que las desaconsejen.

9. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PGOU QUE SE ALTERAN.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3.b).2º del RUCyL, se procede a identificar y justificar pormenorizadamente las modificaciones de las determinaciones del PGOU que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto:

IDENTIFICACIÓN:

- **Estado actual:** La página 55 de la Cuarta Parte "Normativa" del PGOU/03 contiene parte del artículo 1.6.9. En ella puede leerse (se recoge exclusivamente la parte que se modifica):

"(...)

Por encima de la formación de cornisa y de altura de cumbrera no podrá admitirse construcción alguna, excepto:

a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire con las alturas que, en orden a su correcto funcionamiento, determinen las Normas Tecnológicas Sectoriales y, en su defecto, el buen hacer constructivo.

b) Los paneles de captación de energía solar, aunque no podrán ser vistas desde la vía pública.

(...)"

- **Estado propuesto:** La página 55 de la Cuarta Parte "Normativa" del PGOU/03 seguirá conteniendo parte del artículo 1.6.9. En ella deberá leerse tras la modificación:

"(...)





Ayuntamiento de Olmedo

No obstante, en suelo urbano y sobre la cubierta del edificio solamente podrán admitirse las siguientes instalaciones:

- a) Los pararrayos y las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire con las alturas que, en orden a su correcto funcionamiento, determinen las Normas Tecnológicas Sectoriales y, en su defecto, el buen hacer constructivo.*
 - b) Los paneles de captación de energía solar, con las limitaciones siguientes:*
 - En todo el ámbito de aplicación de las ordenanzas 1ª y 5ª de este PGOU/03, y en la parte del ámbito de aplicación de la ordenanza 2ª de este PGOU/03 en la que los edificios den frente a la Muralla, serán coplanarios a la cubierta y se recomienda que no sean visibles desde las vías públicas que lindan con la parcela.*
 - En el ámbito de aplicación de la ordenanza 6ª de este PGOU/03 los paneles de captación de energía solar serán coplanarios a la cubierta y no podrán ser vistos desde ninguna vía pública.*
 - No podrán instalarse paneles solares sobre la cubierta de ningún Bien de Interés Cultural.*
- (...)”*

JUSTIFICACIÓN:

La redacción original de esta parte del artículo 1.6.9 resultaba confusa. Establecía una serie de construcciones que podían superar la altura máxima de cornisa para configurar la altura máxima del edificio. En la segunda parte del artículo que es la que se transcribe, se establecían además condiciones para una serie de instalaciones que no se encontraban limitadas por la altura máxima, de las que se indica solamente la parte que sufre variación: chimeneas y paneles captadores solares.

Dado que estos elementos (chimeneas y paneles captadores solares) son instalaciones y no construcciones, realmente se estaban imponiendo una serie de requerimientos estéticos para que los requisitos tecnológicos de funcionamiento y el coste económico de la ejecución de dichas instalaciones no justificaran excesos que afectaran a la imagen urbana.

Esta antigua redacción resulta a día de hoy confusa por los cambios tecnológicos acaecidos desde el momento de redacción del Plan General, y se hace necesario aclarar la misma, de modo que compatibilice lo que siempre se ha tratado de proteger en esta parte del artículo: la estética urbana, el funcionamiento correcto de estas instalaciones y la protección de la salud y el medio ambiente.

La modificación propuesta trata de aclarar la diferencia entre construcciones e instalaciones admisibles sobre la altura máxima, a la vez que delimita las zonas donde el impacto visual de la instalación de paneles captadores solares (visualmente muy agresivos en las condiciones actuales, aunque apenas una anécdota cuando se redactó el PGOU/03) resulta ser admisible para la conservación del patrimonio cultural y en el paisaje urbano tradicional, estableciendo diferentes niveles de protección estética frente a ese impacto, sin por ello renunciar a que el ahorro de energía y la posibilidad del autoconsumo estén lo más difundidos que resulte posible. Para ello:

- Sobre los edificios y construcciones considerados Bien de Interés Cultural no se permitirá la instalación de paneles captadores solares, para lo que se establece una protección especialmente reforzada.
- En las zonas en las que es de aplicación la ordenanza 6ª, se establece una protección reforzada, de modo que los paneles deben ser coplanarios a la cubierta y no pueden ser visibles desde ninguna vía pública.
- En todo el ámbito de aplicación de las ordenanzas 1ª y 5ª de este PGOU/03, y en la parte del ámbito de aplicación de la ordenanza 2ª de este PGOU/03 en la que los edificios den frente a la Muralla, se establece una protección común, de modo que los paneles deben ser coplanarios a la cubierta. En estas zonas se recomienda que, desde las vías públicas que lindan con la parcela, los paneles solares no sean visibles.





Ayuntamiento de Olmedo

- En el resto de las zonas, la instalación de paneles solares en cubierta estéticamente es libre.

Debe aclararse que los requerimientos de estética establecidas para la ordenanza 1ª resultan también de aplicación a los edificios que dan frente a la Muralla y se encuentran en el ámbito de aplicación de la ordenanza 2ª (como se indica en el art. 3.2.13 de la Cuarta Parte "Normativa" del PGOU/03), por lo que también esta zona frente a la muralla deberá considerarse dentro de esta protección común que se establece por aplicarse los mismos requerimientos estéticos.

Del mismo modo, la modificación propuesta clarifica la normativa en cuanto a la instalación de pararrayos sobre la cubierta de los edificios, para los que la regulación estética del PGOU/03 entraba en contradicción con algunas obligaciones impuestas con el Código Técnico de la Edificación.

En concreto, el DB-SUA 8 obliga a la instalación de pararrayos en algunos edificios cuando la frecuencia esperada de impactos en los mismos sea mayor que el riesgo admisible definido en dicha norma. Sin embargo, con la redacción anterior del art. 1.6.9 de la Cuarta Parte "Normativa" del PGOU/03, los pararrayos no podían instalarse por encima de la formación de cornisa ni de la altura de cumbre. Esta discrepancia normativa queda resuelta con la nueva redacción.

Atendiendo a lo dispuesto en el informe del expediente CTU 122/23, se han solicitado los informes previos preceptivos, que se atienden con los cambios aquí descritos del documento. Así mismo, con la redacción ahora adoptada se recogen en el nuevo articulado las opciones de ubicación de los paneles fotovoltaicos en todas las situaciones posibles de una manera más clara que no pueda dar lugar a errores y diferencias de criterio. Por último, se corrige lo que en el citado informe se considera que puede inducir a error, aclarando que el ámbito de aplicación lo definen las "ordenanzas" y no las "condiciones estéticas".

En el primer informe desfavorable de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de Servicios de Comunicación Audiovisual, se requirió una nueva redacción del documento enviado a informe originalmente, indicándose que tras recibirla, se emitiría un nuevo informe y que *"si el mismo vuelve a ser no favorable, no podrá aprobarse el correspondiente instrumento de planificación territorial o urbanística en lo que se refiere al ejercicio de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones"*.

Enviada la modificación solicitada (que a juicio de este técnico cumplía escrupulosamente lo requerido por la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de Servicios de Comunicación Audiovisual en el ámbito de su competencia) y a la vista del segundo informe desfavorable de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de Servicios de Comunicación Audiovisual, a instancias de la corporación municipal se opta por eliminar de la modificación cualquier cambio que afecte a las antenas, cuya regulación por lo tanto no sufrirá variación respecto a la original del PGOU/03, atendiendo de este modo lo dispuesto en este segundo informe.

Con la redacción ahora adoptada se atiende tanto la prescripción como la recomendación realizada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid, eliminando, eso sí, cualquier referencia a las antenas en el texto modificado por lo antes indicado.

Pese a los más de 12 meses transcurridos desde la solicitud del informe sectorial, hasta donde este técnico conoce no se ha recibido contestación de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental ni del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid (carreteras) de la Junta de Castilla y León.

10. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL DEFINIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES.

El ámbito de la modificación está afectado por el Plan Regional de Ámbito Territorial del Valle del Duero (PRT-VD), aprobado por Decreto 21/2010, de 27 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.





Ayuntamiento de Olmedo

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio de Castilla y León, las determinaciones del PRT-VD son de aplicación plena (vinculante para Administraciones Públicas y particulares), básicas (vinculantes en cuanto a sus fines) y orientativas.

Su normativa establece una serie de determinaciones de carácter territorial en las áreas de Infraestructuras, Medio Ambiente, Poblamientos, Paisaje, Administración y Gestión, que tienen como finalidad la definición de un modelo territorial articulado por el equilibrio entre la protección del Medio Ambiente y el Patrimonio y el desarrollo económico y social.

El ámbito de la Modificación está incluido en la Unidad Homogénea de Gestión Paisajística UHGP n.º 6, Ribera de Valladolid y Campiñas de Medina del Campo, en la que Olmedo figura como un núcleo rural de carácter intermedio.

El planteamiento de la modificación propuesta es establecer unos nuevos requerimientos estéticos en la que se establecen zonas diferentes en función de cuanto pueda incidir la instalación de paneles captadores solares en la cubierta de los edificios, sobre la conservación del patrimonio cultural y en el paisaje urbano tradicional. Para ello:

- Sobre los edificios y construcciones considerados Bien de Interés Cultural no se permitirá la instalación de paneles captadores solares, para lo que se establece una protección especialmente reforzada.
- En las zonas en las que es de aplicación la ordenanza 6ª, se establece una protección reforzada, de modo que los paneles deben ser coplanarios a la cubierta y no pueden ser visibles desde ninguna vía pública.
- En todo el ámbito de aplicación de las ordenanzas 1ª y 5ª de este PGOU/03, y en la parte del ámbito de aplicación de la ordenanza 2ª de este PGOU/03 en la que los edificios den frente a la Muralla, se establece una protección común, de modo que los paneles deben ser coplanarios a la cubierta. En estas zonas se recomienda que, desde las vías públicas que lindan con la parcela, no sean visibles los paneles solares.
- En el resto de las zonas, la instalación de paneles solares en cubierta estéticamente es libre.

También se aprovecha para clarificar la normativa en cuanto a la instalación de pararrayos sobre la cubierta de los edificios, para los que la regulación estética del PGOU/03 entraba en contradicción con algunas obligaciones normativas.

Esta modificación no tiene, por lo tanto, ninguna influencia sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes.

11. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE.

La presente modificación no varía ninguna de las siguientes determinaciones de ordenación general que señala el artículo 80 del RUCyL:

- Objetivos y propuestas de ordenación.
- Clasificación del suelo.
- Sistemas generales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos, equipamientos y espacios protegidos.
- Catalogación de los elementos que deban ser protegidos, conservados o recuperados.
- Reservas para ampliar los patrimonios públicos de suelo.
- División en unidades urbanas en suelo urbano consolidado.





Ayuntamiento de Olmedo

- Parámetros de ordenación general para cada sector en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable.
- Las normas de protección que procedan en cada categoría de suelo rústico.
- Los criterios, normas y condiciones sobre ubicación, ordenación, urbanización o uso de las dotaciones urbanísticas previstas.

Esta modificación es, no obstante, coherente con los objetivos y propuestas de la ordenación general vigente puesto que:

- Se respetan y mantienen sin ningún tipo de variación los objetivos en relación con la política del suelo, descritos en el art.2.2.1 y el art. 3.1 de la Memoria Urbanística del PGOU/03.
- Se respetan y mantienen sin ningún tipo de variación los objetivos en relación con la política de vivienda, descritos en el punto art. 2.2.2 y el art. 3.2 de la Memoria Urbanística del PGOU/03.
- Respecto a los objetivos en relación con la política de protección del patrimonio, la modificación propuesta supone actualizar la redacción de un punto de la normativa, con pura trascendencia estética, cuya redacción había quedado obsoleta por el discurrir del tiempo y el cambio tecnológico. Con esta ligera variación en su aplicación concreta, se respetan así los objetivos en relación con la política de protección del patrimonio, descritos en el punto art. 2.2.3 y el art. 3.3 de la Memoria Urbanística del PGOU/03.
- Se respetan y mantienen sin ningún tipo de variación los objetivos en relación con la política de localización de actividades económicas, descritos en el punto art. 2.2.4 y el art. 3.4 de la Memoria Urbanística del PGOU/03.
- Se respetan y mantienen sin ningún tipo de variación los objetivos en relación con la política de los sistemas generales de comunicaciones, descritos en el punto art. 2.2.5 y el art. 3.5 de la Memoria Urbanística del PGOU/03.
- Se respetan y mantienen sin ningún tipo de variación los objetivos en relación con la política de los sistemas generales dotacionales, descritos en el punto art. 2.2.6 y el art. 3.6 de la Memoria Urbanística del PGOU/03.
- Respecto a los objetivos en relación con la política de protección medioambiental, la modificación propuesta supone actualizar la redacción de un punto de la normativa, con pura trascendencia estética, cuya redacción había quedado obsoleta por el discurrir del tiempo y el cambio tecnológico. Con esta ligera variación en su aplicación concreta, se respetan y mantienen sin ningún tipo de variación los objetivos en relación con la política medioambiental, descritos en el punto art. 2.2.7 y el art. 3.7 de la Memoria Urbanística del PGOU/03.

Por lo tanto, ni por el impacto que pudiese tener el ámbito afectado dentro del término municipal, ni siquiera en su entorno más inmediato; ni por la trascendencia de los cambios propuestos, se afecta a los sistemas de articulación estructural, formal ni proteccionista descritos en los puntos 0.1 y siguientes de la Cuarta Parte "Normativa" del PGOU/03, de manera que no se altera el modelo territorial propuesto desde el Plan General.

12. CUMPLIMIENTO DEL RDL 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA.

El RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece una serie de determinaciones en relación a la documentación que se debe incluir en los distintos documentos de ordenación territorial y urbanística:

- Resumen Ejecutivo.
- Relación de propietarios.





Ayuntamiento de Olmedo

12.1 RESUMEN EJECUTIVO:

Tal y como se especifica en el artículo 25, apartado 3, del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y en el artículo 112.c del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el documento denominado "Resumen Ejecutivo" debe incluir la delimitación de los ámbitos en los que se altere la ordenación vigente, junto con un plano de su situación y el alcance de dicha alteración, y en su caso, los ámbitos en los que se suspenderá el otorgamiento de licencias urbanísticas y la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración de dicha suspensión.

Por operatividad, esta documentación se incluye en el Anexo I de este documento. En dicho resumen ejecutivo se indica expresamente que el plazo de suspensión de licencias sobre el ámbito de la presente Modificación será de dos años, a contar desde el día siguiente al de la publicación oficial del acuerdo de aprobación inicial.

12.2 RELACIÓN DE PROPIETARIOS:

En cumplimiento del apartado 2 de la disposición adicional novena del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se incluye un nuevo artículo en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, según el cual, en todos aquellas modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico que incrementen la edificabilidad o la densidad o modifiquen los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación.

La modificación afecta a todo el suelo urbano del término municipal, pero no incrementa la edificabilidad o la densidad ni modifica los usos del suelo, por lo que la citada normativa (apartado 2 de la disposición adicional novena del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana) no es de aplicación, no teniendo sentido la introducción de una relación de propietarios afectados.

13. MODIFICACIONES EN EL DOCUMENTO DEL PGOU DE OLMEDO.

Esta modificación puntual del planeamiento general conlleva únicamente modificar la página 55 de la Cuarta Parte "Normativa" del PGOU/03 para variar parte de la redacción del art. 1.6.9.

En esta documentación se aporta una copia con el montaje de la página 55 actualmente vigente y otra ya modificada (Anexo II y Anexo III)

14. ESTUDIO LOCAL DE RIESGOS.

De acuerdo con el artículo 139 del Plan Regional de Ámbito Territorial del Valle del Duero, se realiza a continuación un Estudio Local de Riesgos, con resultados coincidentes con la información del Geoportal de Protección Civil de la Junta de Castilla y León:

1. Riesgos naturales

- a) Riesgos meteorológicos: No se puede hablar de riesgos meteorológicos reseñables en el ámbito de la modificación.
- b) Riesgos hidrológicos o geodinámicos externos:
 - o El ámbito objeto de la presente modificación no está contenido en ninguna zona inundable, ya que el suelo urbano se encuentra en un punto alto del terreno y no en





Ayuntamiento de Olmedo

una depresión del mismo; y, en cualquier caso, una posible inundación no supondría ningún riesgo para el terreno.

c) **Riesgos geológicos:**

- o Riesgos endógenos o internos: esta zona no está dentro de las áreas de peligrosidad sísmica.
- o Riesgos geomorfológicos externos:
 - Capacidad de movimiento de laderas: El ámbito objeto de esta modificación está caracterizado por una topografía predominantemente llana con muy escasas pendientes (inferior en promedio al 2%), con baja susceptibilidad al desencadenamiento de procesos gravitacionales. El rango de peligrosidad al deslizamiento de laderas es despreciable en este ámbito.
 - Terrenos expansivos: En la zona del núcleo de Olmedo los suelos son arcosos, bien fangosos, bien con gravas de cuarzo y cuarcita, y en el núcleo de Calabazas es un manto eólico (con algunas zonas de aluvión) con arenas de cuarzo, siempre según la hoja 428 del Mapa Geológico de España, y no se tiene constancia en el entorno de riesgos asociados a la expansividad de las arcillas.
 - Erosión: No está afectada por procesos erosivos.

d) **Riesgos por incendios forestales:** El municipio de Olmedo (a fin de cuentas, Tierra de Pinares) se encuentra en una zona de alto riesgo de incendios forestales. No obstante, los riesgos locales en esta zona de suelo urbano, a más de 1 kilómetro de la masa forestal más cercana, son bajos:

- o - Riesgo local de incendios forestales: bajo
- o - Peligro estático de incendios forestales: bajo

e) **Otros riesgos:**

- o - Contaminación atmosférica: Los niveles de contaminación en esta zona son bajos y su origen proviene principalmente del tráfico rodado y de las industrias existentes, que están dentro de los niveles admisibles según las autorizaciones concedidas.

2. **Riesgos tecnológicos**

- a) Riesgos en instalaciones industriales con sustancias peligrosas: A 4'5 kilómetros de distancia (hacia el norte) del núcleo de Olmedo (a una distancia mayor al este del núcleo de Calabazas) se encuentra la planta de tratamiento de aceites y oleaginosas de ACOR, que es un establecimiento afectado por la normativa SEVESO (Real Decreto 840/2015).
- b) Riesgos en instalaciones nucleares: No existe riesgo nuclear en esta zona.
- c) Riesgos derivados del transporte de mercancías peligrosas: no existe riesgo de accidente por el transporte de mercancías peligrosas, ya que el ámbito de la modificación (las cubiertas de los edificios) está siempre separado de la N-601, vía por las que podrían circular estas sustancias.
- d) Riesgos en el transporte colectivo de viajeros: No hay riesgo en esta zona, porque el ámbito de la modificación (las cubiertas) está siempre separado de las vías por las que circulan viajeros.
- e) Gaseoductos. Aparte de los suministros a las parcelas de la zona, el gaseoducto más cercano al núcleo de Olmedo se encuentra a más de 5 km de distancia (hacia el norte) del ámbito de la modificación. Respecto al núcleo de Calabazas, este gaseoducto se sitúa a casi 1 km de distancia, y pasa junto a las instalaciones de ACOR.

De todo lo anterior se concluye que el cambio que esta modificación propone, no implica la alteración o aumento de los posibles riesgos naturales ni tecnológicos en el ámbito afectado.

Cód. Validación: AE7RND52K7Z7GEMWS7FNDYTAJ
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 24





Ayuntamiento de Olmedo

En el ámbito de la modificación, que sólo afecta al Suelo Urbano, no se modifican las posibilidades de estancia permanente de un número elevado de personas, ya que su única relevancia es estética.

Por lo tanto, no es necesario implementar en esta modificación puntual del PGOU/03 medidas adicionales para evitar riesgo alguno ni planificar la reacción ante los mismos, siendo suficiente con el cumplimiento de lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación respecto a los edificios que se acojan a estos nuevos requerimientos estéticos.

15. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5/2009, DE 4 DE JUNIO, DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN.

La Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, tiene por objeto prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica, para evitar y reducir daños y molestias que de ésta se pudieran derivar para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, así como establecer los mecanismos para mejorar la calidad ambiental desde el punto de vista acústico, en toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

El artículo 7 de la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León establece en su apartado primero que *“en los instrumentos de planificación territorial y de planeamiento urbanístico se incluirá una zonificación acústica del territorio, las zonas de reserva acústica y de reserva de sonido de origen natural, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley”*.

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Olmedo está aprobado definitivamente con fecha de 25 de abril de 2003 por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid y publicado (BOCyL 12/12/2003). De acuerdo con art. 167 del RUCyL tiene vigencia indefinida. No obstante, se puede proceder en cualquier momento, de oficio o a instancia de otras Administraciones Públicas o de los particulares, a alterar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico mediante los procedimientos de revisión y modificación.

Dado que el PGOU/03 es bastante anterior a la Ley 5/09 del Ruido, no contiene las determinaciones de la misma respecto a la zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural.

Según el art. 169 del RUCyL las modificaciones deben limitarse a contener las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de entre las previstas en el Reglamento para el instrumento modificado.

Por consiguiente, la presente modificación no incluye una zonificación acústica que no es propia de sus determinaciones y que tampoco contiene el PGOU/03 que se modifica para este ámbito concreto, puesto que la denominación *“instrumentos de planeamiento urbanístico”* en el art. 7 de la Ley 5/09 del Ruido se refiere a los instrumentos de planeamiento general y sus revisiones, extremo que ha sido pacíficamente aceptado en la Jurisprudencia.

Esto se comprueba claramente en el apartado tercero del mismo artículo 7, que sí afecta a las modificaciones del planeamiento, especificando que la modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico que incluyan determinaciones en relación a zonas de servidumbre acústica, requerirá el informe preceptivo del órgano sustantivo competente de la infraestructura afectada.

Dado que en la modificación no se incluye ninguna determinación con respecto a zonas de servidumbre acústica, no resulta de aplicación tampoco este apartado tercero del citado artículo 7.

Por lo tanto, en la redacción actual de esta modificación puntual del PGOU/03 no concurren afecciones en este ámbito sectorial.





Ayuntamiento de Olmedo

16. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 11/2022, DE 28 DE JUNIO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES.

Según el artículo 50.2 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, *“los órganos encargados de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten a la instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados deberán recabar el oportuno informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Dicho informe versará sobre la adecuación de dichos instrumentos de planificación con la presente ley y con la normativa sectorial de telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran.*

El referido informe preceptivo será previo a la aprobación del instrumento de planificación de que se trate y tendrá carácter vinculante en lo que se refiere a su adecuación a la normativa sectorial de telecomunicaciones, en particular, al régimen jurídico de las telecomunicaciones establecido por la presente ley y su normativa de desarrollo, y a las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas, debiendo señalar expresamente los puntos y aspectos respecto de los cuales se emite con ese carácter vinculante”.

Un segundo informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de fecha 14 de diciembre de 2023 indica que en lo referente a las *“Restricciones desproporcionadas al despliegue de infraestructuras que conforman las redes públicas de comunicaciones electrónicas”* la variación propuesta de la modificación puntual hace que *“la observación indicada en el informe de fecha 19/10/2023, no se resuelva de manera satisfactoria”*. Concluye el citado informe que *“la MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 18 DEL P.G.O.U. DE 2003, PARA VARIAR LA REDACCIÓN DEL “ART. 1.6.9.” EN LO REFERENTE A LA POSICIÓN EN CUBIERTA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO, EN EL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE OLMEDO, (VALLADOLID), no podrá aprobarse en lo que se refiere a lo establecido en los apartados de dichas observaciones”*. A consecuencia de ello, a instancias de la Corporación Municipal se opta por eliminar cualquier modificación que afecte a las antenas de la modificación planteada, cuya regulación por lo tanto no sufrirá variación respecto a la originalmente contenida en el PGOU/03, dejando de ser objeto de esta modificación.

El citado segundo informe también indica que *“deberá procederse a la adaptación a la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones de cualquier normativa o instrumento urbanístico de su competencia que se encuentre en tal situación”*.

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Olmedo está aprobado definitivamente con fecha de 25 de abril de 2003 por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid y publicado (BOCYL 12/12/2003). De acuerdo con art. 167 del RUCyL tiene vigencia indefinida. No obstante, se puede proceder en cualquier momento, de oficio o a instancia de otras Administraciones Públicas o de los particulares, a alterar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico mediante los procedimientos de revisión y modificación.

Según el art. 169 del RUCyL las modificaciones deben limitarse a contener las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de entre las previstas en el Reglamento para el instrumento modificado. Por consiguiente, la presente modificación no incluye la adaptación total del Plan a la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, que no es propia de sus determinaciones.

A juicio de este técnico, esta adaptación total del Plan a la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones debería tramitarse como una revisión del PGOU/03 (revisión que de todos modos es recomendable que se realice en un plazo breve, por la antigüedad del propio Plan), ya que supone una reconsideración total de la ordenación general, ya que se transformaría la ordenación general inicialmente elegida al introducir nuevos criterios de diseño y ejecución para los sistemas generales y dotaciones urbanísticas, y afectaría a la elección de los elementos a catalogar por sus valores naturales o culturales, o por su relación con el dominio público.

La presente modificación puntual del PGOU de Olmedo sólo afecta, por lo tanto, a los requerimientos estéticos a aplicar para el montaje de algunas instalaciones (ninguna de ellas de comunicaciones electrónicas, para las que la normativa vigente no sufre variación) en aquellas cubiertas que se sitúan en suelo urbano, pero no afectan a lo dispuesto en el PGOU/03 respecto a





Ayuntamiento de Olmedo

las instalaciones de telecomunicaciones. Respecto a las mismas, las prescripciones del Plan no sufren variación alguna por esta modificación puntual. Por tanto, la actual redacción de esta modificación puntual no afecta a la instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, por lo que no resulta de aplicación el artículo 50.2 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

Por lo tanto, en la redacción actual de esta modificación puntual del PGOU/03 no concurren afecciones en este ámbito sectorial.

17. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 12/2002, DE 11 DE JULIO, Y DE LA LEY 7/2024, DE 20 DE JUNIO, AMBAS DE PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN.

El artículo 37, "Planeamiento Urbanístico", de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, vigente en el momento de iniciarse el expediente y de solicitarse los informes preceptivos, establecía en su punto primero que la *"aprobación definitiva de cualquier planeamiento urbanístico que incida sobre el área afectada por la declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura"*. Del mismo modo, la redacción del art. 59 de la ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, establece que la *"aprobación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural. Si en el procedimiento de aprobación de ese instrumento se produjeran modificaciones con posterioridad a la emisión del citado informe, el órgano competente para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento urbanístico deberá recabar un nuevo informe"*. No obstante, la denominación *"instrumento de planeamiento urbanístico"* en el art. 59 de la citada Ley 7/2024 también parece referirse a los instrumentos de planeamiento general y sus revisiones, aunque tratándose de una norma tan reciente aún no es posible inspirarse en casos previos para seleccionar la interpretación adecuada.

Consultado el Catálogo de Bienes Protegidos de la Junta de Castilla y León, en el municipio de Olmedo solamente aparecen diferenciadas como BIC la Capilla de Santa María, en la Mejorada, la Iglesia de San Andrés y la Iglesia de San Miguel (la Soterraña).

Además, el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de castillos españoles puso bajo la protección del estado a todas las fortificaciones medievales y modernas de España. Dicho Decreto sigue en vigor y ha sido asumido por la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español, de modo que se consideran asimismo de Interés Cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la citada Ley. Por lo tanto, las Murallas de Olmedo también deben entenderse que son una construcción que se considera Bien de Interés Cultural.

Expresamente se excluye en esta modificación la instalación de paneles captadores solares sobre los edificios y construcciones considerados Bien de Interés Cultural. Sin embargo, sí que se permite ahora la instalación de pararrayos sobre los edificios considerados Bien de Interés Cultural, lo que en realidad redundaría en una mejor protección de estos bienes frente a la acción del rayo.

Por lo tanto, la presente modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Olmedo no afecta de modo negativo al estado actual de ningún Bien de Interés Cultural, protegiéndolos más eficazmente, aunque precisamente por ello sí requiere del citado informe favorable de la Consejería de Cultura para su aprobación. Con esta redacción se atiende tanto la prescripción como la recomendación realizada en el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid de fecha 16 de noviembre de 2023.

No obstante, habiéndose producido modificaciones en el instrumento para atender a los informes solicitados, aun cuando estas son mínimas, debería estudiarse jurídicamente si en atención a lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 7/2024 resultaría adecuado solicitar un nuevo informe, o si, en atención a la disposición transitoria cuarta de la citada ley, procede tramitar y resolver el expediente según lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.





Ayuntamiento de Olmedo

ANEXO I: RESUMEN EJECUTIVO

Noviembre 2024

El artículo 25.3 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, sobre la publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística, señala lo siguiente:

“En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.”

En cumplimiento de este precepto y del artículo 112.c) del RUCYL se elabora el presente documento, que expresa en los siguientes apartados los aspectos señalados.

1. ÁMBITO EN EL QUE LA ORDENACIÓN PROYECTADA ALTERA LA VIGENTE Y ALCANCE DE DICHA ALTERACIÓN.

1.1 ÁMBITO EN EL QUE LA ORDENACIÓN PROYECTADA ALTERA LA VIGENTE

El ámbito en el que la ordenación proyectada altera la vigente es todo el Suelo Urbano. Se aporta plano revisado de todo el municipio para situar dichas zonas.

1.2 ALCANCE DE DICHA ALTERACIÓN

A través de la nueva ordenación propuesta se establecen zonas diferentes en función de cuánto pueda incidir la instalación de paneles captadores solares en la cubierta de los edificios, sobre la conservación del patrimonio cultural y en el paisaje urbano tradicional. Para ello:

- Sobre los edificios y construcciones considerados Bien de Interés Cultural no se permitirá la instalación de paneles captadores solares, para lo que se establece una protección especialmente reforzada.
- En las zonas en las que es de aplicación la ordenanza 6ª, se establece una protección reforzada, de modo que los paneles deben ser coplanarios a la cubierta y no pueden ser visibles desde ninguna vía pública.
- En todo el ámbito de aplicación de las ordenanzas 1ª y 5ª de este PGOU/03, y en la parte del ámbito de aplicación de la ordenanza 2ª de este PGOU/03 en la que los





Ayuntamiento de Olmedo

edificios den frente a la Muralla, se establece una protección común, de modo que los paneles deben ser coplanarios a la cubierta. En estas zonas se recomienda que, desde las vías públicas que lindan con la parcela, no sean visibles los paneles solares.

- En el resto de las zonas, la instalación de paneles solares en cubierta estéticamente es libre.

También se aprovecha para clarificar la normativa en cuanto a la instalación de pararrayos sobre la cubierta de los edificios, para los que la regulación estética del PGOU/03 entraba en contradicción con algunas obligaciones normativas de la edificación.

Esta alteración es de tan escasa entidad que no supone modificar la ordenación general.

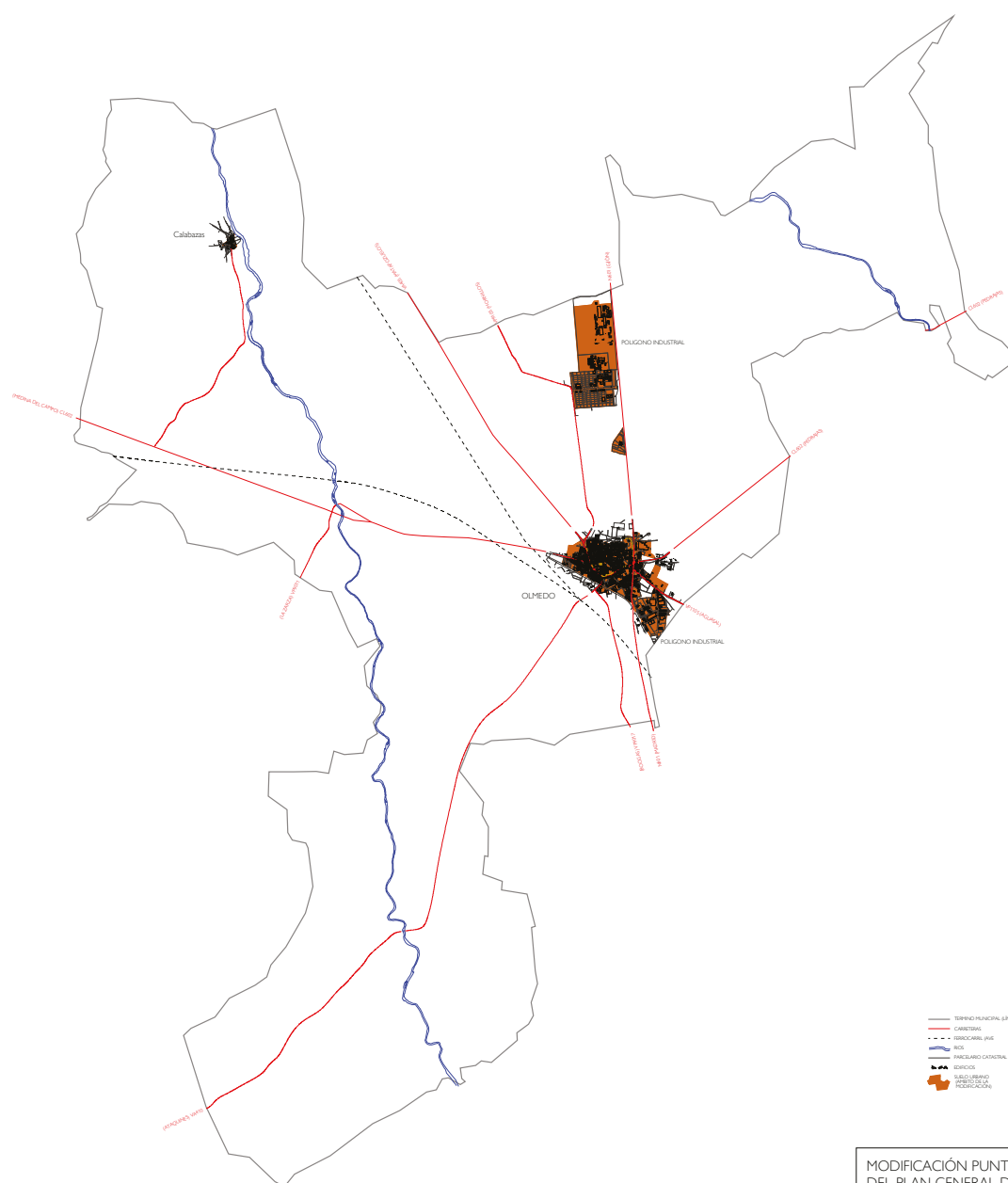
2. ÁMBITO EN EL QUE SE SUSPENDE LA ORDENACIÓN O LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN O DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y DURACIÓN DE DICHA SUSPENSIÓN

El ámbito en el que se suspende la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística coincide con la delimitación del ámbito de la modificación, y así queda reflejado en el mencionado Plano de Situación y Delimitación de este Resumen Ejecutivo.

El acuerdo de aprobación inicial de este documento produce la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas citadas en el artículo 288, apartado a). 1º, 2º, 3º y 4º y en el apartado b). 1º y 2º de este mismo artículo para el ámbito afectado por esta Modificación (el suelo urbano), y exclusivamente para los actos de uso del suelo que no sean conformes tanto con el régimen urbanístico vigente como con las determinaciones del instrumento que motiva la suspensión.

Esta suspensión comienza al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo de aprobación inicial y se mantiene hasta la entrada en vigor de esta Modificación, con un máximo de dos años.





MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OLMEDO		
RESOLUCIÓN	ELABORACIÓN DEL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN	
	FECHA 1/25/000	NÚM. 1
FOR EL EQUIPO REDACTOR LUIS PORFIRIO AMOY BLANCO Arquitecto		
FECHA Septiembre 2023		



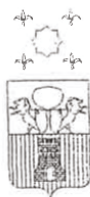
Ayuntamiento de Olmedo

ANEXO II

ORIGINAL de la PÁGINA 55 de la NORMATIVA del PGOU/03.



Cód. Validación: AEZRKDSZKZ7GEMWS7FNDYTAJ
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 24

**Plan General de Ordenación Urbana.-OLMEDO****Cuarta Parte .- N O R M A T I V A .-**

- b) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, de telecomunicaciones, depósitos y otras instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura total de trescientos cincuenta (350) centímetros sobre la altura de cornisa.
- c) La construcción de remates ornamentales que no podrán rebasar en mas de ciento cincuenta (150) centímetros sobre la altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados o elementos de cerrajería.
- d) Se autorizan, además, torreones con una altura a su cornisa no superior a trescientos cincuenta (350) centímetros y una dimensión igual para el ancho, siempre que no supere esta dimensión el veinticinco por ciento (25%) de la fachada.
- e) Los huecos abuhardillados en los faldones de cubierta, con proporciones adecuadas.

Por encima de la formación de cornisa y de altura de cumbrera no podrá admitirse construcción alguna, excepto:

- a) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire con las alturas que, en orden a su correcto funcionamiento, determinen las Normas Tecnológicas sectoriales y, en su defecto, el buen hacer constructivo.
- b) Los paneles de captación de energía solar, aunque no podrán ser vistas desde la vía pública.
- c) Las antenas de captación de señales, aunque no podrán ser vistas desde la vía pública.

Art. 1.6.10. Altura de Piso.

Se entiende por altura de piso la distancia en vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas.

Art. 1.6.11. Altura Libre de Piso.

Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta, y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si lo hubiese.

Art. 1.6.12. Altura de referencia de Planta de Piso.

Es la distancia vertical, medida entre la cota de origen y referencia de la planta baja, y la cara inferior o superior del forjado de la planta, a la cual se refiera la medición, dependiendo si se trata por encima o por debajo de la cota de referencia a medir.

Art. 1.6.13. Planta.

Es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para desarrollar en ella una actividad.

La regulación del Plan General considera los siguientes tipos de plantas en función de su posición en el edificio:





Ayuntamiento de Olmedo

ANEXO III: MODIFICACIÓN de la PÁGINA 55 de la NORMATIVA del PGOU/03.

Noviembre 2024



Cód. Validación: AEZRKDSZKZ7GEMWS7FNDYTAJ
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 24

**Plan General de Ordenación Urbana.-OLMEDO****Cuarta Parte .- N O R M A T I V A .-**

- b) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, de telecomunicaciones, depósitos y otras instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura total de trescientos cincuenta (350) centímetros sobre la altura de cornisa.
- c) La construcción de remates ornamentales que no podrán rebasar en mas de ciento cincuenta (150) centímetros sobre la altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados o elementos de cerrajería.
- d) Se autorizan, además, torreones con una altura a su cornisa no superior a trescientos cincuenta (350) centímetros y una dimensión igual para el ancho, siempre que no supere esta dimensión el veinticinco por ciento (25%) de la fachada.
- e) Los huecos abuhardillados en los faldones de cubierta, con proporciones adecuadas.

No obstante, en suelo urbano y sobre la cubierta del edificio solamente podrán admitirse las siguientes instalaciones:

- a) Los pararrayos y las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire con las alturas que, en orden a su correcto funcionamiento, determinen las Normas Tecnológicas Sectoriales y, en su defecto, el buen hacer constructivo.
- b) Los paneles de captación de energía solar, con las limitaciones siguientes:
 - En todo el ámbito de aplicación de las ordenanzas 1ª y 5ª de este PGOU/03, y en la parte del ámbito de aplicación de la ordenanza 2ª de este PGOU/03 en la que los edificios den frente a la Muralla, serán coplanarios a la cubierta y se recomienda que no sean visibles desde las vías públicas que lindan con la parcela.
 - En el ámbito de aplicación de la ordenanza 6ª de este PGOU/03 los paneles de captación de energía solar serán coplanarios a la cubierta y no podrán ser vistos desde ninguna vía pública.
 - No podrán instalarse paneles solares sobre la cubierta de ningún Bien de Interés Cultural
- c) Las antenas de captación de señales, aunque no podrán ser vistas desde la vía pública.

Art. 1.6.10. Altura de Piso.

Se entiende por altura de piso la distancia en vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas.

Art. 1.6.11. Altura Libre de Piso.

Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta, y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si lo hubiese.

Art. 1.6.12. Altura de referencia de Planta de Piso.

Es la distancia vertical, medida entre la cota de origen y referencia de la planta baja, y la cara inferior o superior del forjado de la planta, a la cual se refiera la medición, dependiendo si se trata por encima o por debajo de la cota de referencia a medir.

Art. 1.6.13. Planta.

Es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para desarrollar en ella una actividad.

La regulación del Plan General considera los siguientes tipos de plantas en función de su posición en el edificio:





Ayuntamiento de Olmedo

**CONTESTACIÓN DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL RESPECTO A LA
NO PROCEDENCIA DEL TRÁMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.**



Cód. Validación: AEZRKDSZKPZ7GEMWS7FNDYTAJ
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 24

**Junta de
Castilla y León**Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio
Viceconsejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
Dirección General de Infraestructuras
y Sostenibilidad Ambiental**AYUNTAMIENTO DE OLMEDO
(Valladolid)****Ref.: ABM****ASUNTO: CONSULTA TRÁMITE AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º
18 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OLMEDO (VALLADOLID).
CON/2023/057.**

Con fecha 12 de septiembre de 2023 ha tenido entrada en el registro de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la consulta del Ayuntamiento de Olmedo sobre el trámite ambiental que procede aplicar para el asunto referido.

La modificación tiene como objetivo cambiar la redacción del artículo 1.6.9 de su Cuarta Parte "Normativa", clarificando su contenido de modo que se establecen zonas diferentes en función de cuánto pueda incidir en la instalación de paneles captadores solares en la cubierta de los edificios sobre la conservación del patrimonio cultural y en el paisaje urbano tradicional.

La modificación afecta a todo el suelo urbano del municipio de Olmedo y especifica que "Sobre los edificios y construcciones considerados Bien de Interés Cultural no se permitirá la instalación de paneles captadores solares, para lo que se establece una protección especialmente reforzada."

Tal y como refiere en su escrito, dado que se trata de una modificación puntual que afecta exclusivamente al suelo urbano del municipio, se encontraría entre los supuestos excluidos del procedimiento de evaluación ambiental estratégica según lo establecido en el artículo 50.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.

EL JEFE DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
(P.A.) EL JEFE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AMBIENTAL
Y CAMBIO CLIMÁTICO
Fdo.: Jaime Fernández Orcajo

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Tel. 983 419 000 – Fax 983 419 999



COPIA AUTÉNTICA DEL DOCUMENTO Localizador: XAQJP9502C37HBB3JJNMFI

Fecha Firma: 14/09/2023 09:49:26 Fecha copia: 14/09/2023 10:04:10

Firmado: JAIME FERNANDO FERNANDEZ ORCAJO

Acceda a la página web: <https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=XAQJP9502C37HBB3JJNMFI> para visualizar el documentoCód. Validación: AEZROSKZ7GEMMSTFNDYTAJ
Verificación: <https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=XAQJP9502C37HBB3JJNMFI>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 24